

検察官の権限に関する次の学生AないしEの【発言】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【発 言】

教 授：刑事訴訟法上、検察官の権限やその行使の在り方について様々な規定がありますね。

学生A：はい。検察官は、公訴権を有していますが、証拠に基づき有罪判決を得られる高度の見込みがある場合には、公訴を提起しなければならないと定められています。

学生B：公訴権は、原則として検察官が独占していますが、裁判所の付審判決定があったときは公訴の提起があったものとみなされます。これは、起訴独占主義の例外の一つです。

学生C：第一審の判決があるまで、検察官は、公訴を取り消すことができますが、検察官が公訴を取り消すには、裁判所の許可が必要です。

学生D：検察官は、公訴を提起した後も、必要と認めるときは、自らその犯罪を捜査することができます。

学生E：検察官は、再審請求権を有していますが、有罪の言渡しを受けた者の利益のために、再審を請求することはできません。

1. A C 2. B C 3. B D 4. A E 5. D E

学生A 誤っている

247 条、248 条。247 条は、検察官は公訴権を有する旨を規定している。そして、248 条によれば、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる（起訴便宜主義）。その趣旨は、犯罪の個別事情を考慮することにより実質的な公平をもたらすとともに、犯罪の予防、特に特別予防の効果を發揮し犯罪者に前科者としてのレッテルを貼ることなく更生の機会を与えさせ、さらに検察庁・裁判所が重要事件の捜査裁判に集中させる点にある。よって、証拠に基づき有罪判決を得られる高度の見込みがある場合であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

学生B 正しい

公務員の職権濫用にかかる犯罪類型（刑法 193 条～196 条、破壊活動防止法 45 条、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 42 条・43 条、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 37 条の定める罪）については、検察官の不当な不起訴処分を防止するため、上記の犯罪について告訴・告発をした者が、検察官の不起訴処分に不服があるときは、事件を裁判所の審判に付するよう請求することができる（262 条 1 項、付審判請求手続）。そして、裁判所が、審理して請求に理由があると認めるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する決定をする（266 条 2 号、付審判決定）。付審判決定がなされたときは、その事件について公訴の提起があったものとみなされる（267 条）。

学生C 誤っている

257 条は、「公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。」と規定しており、公訴取消しに裁判所の許可は要件とされていない。

学生D 正しい

191 条 1 項は、「検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。」と規定しており、条文中、公訴提起後には捜査できないとの制限はない。そして、捜査の目的には、公判準備も含まれるから、起訴後も公判準備のために「必要と認めるときは」捜査をすることは許される。したがって、本記述は正しい。なお、起訴後は事案の真相解明（1 条）は受訴裁判所でなされるべきであり（公判中心主義）、起訴後は訴訟の当事者である被告人の地位を尊重するべきであるから、起訴前の捜査とは異なる配慮が必要とされる。

学生E 誤っている

435 条柱書、439 条 1 項 1 号。再審とは、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のために、事実認定の誤りを是正する手続である（435 条柱書）。そして、再審の請求権者には、検察官が含まれる（439 条 1 項 1 号）。これは、公益の代表者（検察庁法 4 条）である検察官が、「法の正当な適用」（同条）を求めて、有罪の言渡しを受けた者の利益のために再審請求することを認めたものである。

以上により、正しい記述は学生Bと学生Dの発言であり、したがって、正解は3となる。